



הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

29 בנובמבר 2021

1472

כ"ה בכסלו התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2021 246

הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 3), התשפ"ב-2021

תיקון סעיף 165 1. בחוק הטיס, התשע"א-2011¹, בסעיף 165(א) –

(1) בפסקה (1), אחרי "כלי טיס" יבוא "מיתקן עזר לטיסה";

ד ב ר י ה ס ב ר

את החקיקה הפנימית שלהן, ככל האפשר, לתקינה הבין-לאומית של ICAO קובע.

רשות שדות התעופה (להלן – רש"ת) המופקדת על מתן שירותי ניהול תעבורה אווירית במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל, עושה לשם כך שימוש במיתקני עזר לטיסה שונים, כפי שיפורט להלן.

שתי יחידות בקרה אזוריות, אשר הוקמו בתחילת שנות השבעים של המאה הקודמת, משמשות כיום את רש"ת:

(1) יחידת בקרה צפונית – שאחראית על ניהול התעבורה האווירית של כלי טיס שיוצאים מישראל לכיוון אירופה או נכנסים לישראל מאירופה, וכן על התנועה לירדן וממנה (מעל גובה מסוים);

(2) יחידת בקרה דרומית – שאחראית על ניהול התעבורה האווירית של כלי טיס הטיסים בין מרכז ישראל לאילת, נבטים ועובדה, וכלי טיס שיוצאים מישראל לכיוון אפריקה ואסיה או נכנסים לישראל מאפריקה ואסיה.

יחידות הבקרה האזוריות של רש"ת ממוקמות בתוך יחידות בקרה של חיל האוויר ומשתמשות בחיפוש ראשי, חיפוש משני ומערכת עיבוד, שהם ציוד של חיל האוויר, ובמערכת תצוגה אורחית, שאושרה בידי רשות התעופה האזרחית (להלן – רת"א).

בבדיקה שנערכה בשנת 2006 נמצא שהציוד של חיל האוויר לא עומד, מבחינת ביצועים ותחזוקה, בדרישות ICAO למערכות מכ"ם. כדי לשפר את המצב הקיים בוצעו כמה פעולות בידי רש"ת, ובכלל זה נרכש חיפוש משני נוסף שהותקן ביחידות חיל האוויר וקושר למערכת התמונה האווירית הצבאית, ששיפר במקצת את המצב הקיים, וכמו כן יושמו נהלים משלימים ונרכשה מערכת תצוגה חדשה. עם זאת, גם לאחר ביצוע הפעולות כאמור, הציוד של חיל האוויר שבו נעשה שימוש לא מקיים את דרישות ICAO לעניין הביצועים והתחזוקה. יצוין, כי רש"ת הציגה לרת"א תוכנית לטווח הארוך לרכש חישנים (מכ"ם ראשי ומשני וחישנים נוספים, מערכת עיבוד ותצוגה) כדי להקים יחידת בקרה אזורית אחת שתהיה בנמצא התעופה בין-גוריון ותעמוד בכל דרישות ICAO.

נוסף על כך עושה רש"ת שימוש במערכת ה-ARTS (Automated Radar Terminal System) המקבלת את

סעיף 1 סעיף 1 לחוק הטיס, התשע"א-2011 (להלן – חוק הטיס), מגדיר "מיתקן עזר לטיסה" כך: "מיתקן הנמצא מחוץ לכלי הטיס ואינו מחובר אליו, המשמש או המיועד לשמש עזר לטיסה, ובכלל זה מיתקן המשמש או המיועד לשמש עזר לניווט אווירי או לביצוע תהליכי טיסה, מערכת הקולטת נתונים מכלי טיס או משדרת אליהם נתונים לצורך ניהול תעבורה אווירית, מסלול נחיתה, המראה או הסעה, מיתקן קרקע לתקשורת עם כלי טיס, מיתקן לתאורת סימון ואזהרה לכלי טיס ומיתקן דיווח מזג אוויר". כך, ציוד מכ"ם (מגלה כיוון ומרחק) קרקעי, חישנים קרקעיים שונים ומערכות עיבוד המידע המתקבל מכל אלה, המשמשים לבנייה ולעיבוד של "תמונה אווירית" של כלי הטיס במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל ובקרבתו, הם בגדר "מיתקן עזר לטיסה".

סעיף 35 לחוק הטיס מתנה הפעלת מיתקן עזר לטיסה, המשמש או המיועד לשמש כלי טיס אזרחיים, באישור מנהל רשות התעופה האזרחית (להלן – המנהל) בכתב, ובכך שהמיתקן בנוי או מותקן, מתוחזק ומופעל בהתאם לתנאי האישור. אישור המנהל למיתקן עזר לטיסה ניתן, ככלל, לאחר שהבטיח כי מתקיימות לגבי הדרישות המתאימות של ארגון התעופה הבין-לאומי (להלן – ICAO) אשר הוקם לפי אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית שנחתמה בשיקגו ביום כ"א בכסלו התש"ה (7 בדצמבר 1944) (להלן – האמנה) וישראל חתומה עליה. דרישות אלה נועדו להבטיח את התאמתו של המיתקן לשימוש בטוח בתעופה האזרחית, בין השאר בכל הנוגע להפעלתו ולתחזוקתו (להלן – דרישות ICAO). זאת, בשל כך שהבסיס המקצועי להסדרים הנוגעים לאסדרה הבטיחותית של ענף התעופה האזרחית הבין-לאומית מעוגן בתקינה בין-לאומית אחידה (אמות מידה מחייבות (Standards), המלצות, נהלים והליכים), אשר ה-ICAO הוא הגוף האחראי על קביעתה. מטרת האמנה היא, בין השאר, לחתור לאחידות מרבית בתקינה שלפיה פועלת התעופה האזרחית הבין-לאומית וזאת במטרה להגביר את בטיחות הטיסה מצד אחד, ולייעל את התעופה האזרחית הבין-לאומית באמצעות יצירת "שפה אחידה" לכלל הענף, מצד שני.

לפי סעיף 37 לאמנה, ICAO מוסמך לגבש תקינה בין-לאומית בשורה של נושאים החיוניים להבטחת בטיחותה ויעילותה של התעופה הבין-לאומית. כמו כן, לפי סעיף זה התחייבו המדינות החתומות על האמנה, להתאים

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 830; התשע"ו, עמ' 1263.

דברי הסבר

לטיסה בלי שאושר לפי סעיף 35 לחוק הטיס, ולכן לכאורה היה על המנהל לנקוט נגדה פעולות אכיפה. כל זאת בשעה שבפועל רש"ת לא יכולה להימנע משימוש בציוד האמור, שכן הימנעות משימוש בו משמעותה הפסקת הפעילות האווירית האזרחית במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל.

סעיף 165(א)(1) לחוק הטיס מסמיך את המנהל "ליתן פטור לאדם, לרבות בעל רישיון, תעודה או אישור לפי חוק זה, וכן ליתן פטור לגבי כלי טיס, ציוד תעופתי, שדה תעופה או מנחת, מהוראה מההוראות שנקבעו לפי סעיפים המפורטים בפסקה (2), אם מצא כי בנסיבות העניין ההוראה שלגביה מתבקש הפטור אינה סבירה או אינה מתאימה ושוכנע כי יינקטו צעדים מתאימים לשם שמירה על בטיחות התעופה וסדירותה, ברמת בטיחות שוות ערך לזו המושגת בקיום ההוראות לפי הסעיפים האמורים".

סעיף 165(א)(2) לחוק הטיס מונה את הסעיפים בחוק הטיס שמהם רשאי המנהל לתת פטור כאמור.

בשל טעות, לא נכלל בעת חקיקת חוק הטיס סעיף 35 לחוק הטיס, ברשימת הסעיפים שבסעיף 165(א)(2) לחוק הטיס, ולפיכך המנהל אינו יכול לפטור אדם מחובתו לפי סעיף 35 לחוק הטיס גם אם מתקיימות הנסיבות המהותיות המצדיקות את הדבר.

בנסיבות אלה נקט המנהל במשך תקופה ארוכה צעד חריג של "מדיניות אי-אכיפה" כלפי רש"ת בכל הנוגע לקיום סעיף 35 לחוק הטיס, כדי לאפשר את המשך מתן שירותי ניהול התעבורה בידיה במרחב הפיקוח התעופתי של ישראל.

בשל האמור לעיל וכדי להקנות למנהל סמכות לפטור אדם מחובתו לפי סעיף 35 לחוק הטיס, מוצע לתקן את סעיף 165 לחוק הטיס ולהוסיף לרשימת הפרטים שבסעיף קטן (א)(1), שלגביהם ניתן לתת פטור, גם "מיתקן עזר לטיסה" (לסעיף 1(1) המוצע).

כמו כן מוצע להוסיף לרשימת הסעיפים שבסעיף קטן (א)(2), שמהם ניתן לתת פטור, גם את סעיף 35 לחוק הטיס (לסעיף 2(1) המוצע).

כך, המנהל יהיה מוסמך לתת לרש"ת פטור מקבלת אישור לצורך הפעלת מיתקן עזר לטיסה לפי סעיף 35 לחוק הטיס בהתקיים התנאים כאמור באותו סעיף, וזאת חלף נקיטת מדיניות אי-אכיפה כאמור.

נתוני החישובים בנתב"ג (ראשי ומשני), משלבת אותם ומציגה את נתוני כלי הטיס למפקח על התעבורה האווירית בנתב"ג. מערכת ה-ARTS הותקנה בשנת 1984 על ידי אנשי רשות התעופה הפדרלית של ארצות הברית (ה-Federal Aviation Authority (FAA) ועברה שדרוגים על ידיה. החל מספטמבר 2019 הוחלף ספק התחזוקה מה-FAA לחברת LEIDOS. בפועל אין מידע או תיעוד של הבדיקות שבוצעו בידי ה-FAA, במהלך ההתקנות והשדרוגים, ולא קיימים מפרטים של מערכת ה-ARTS, שכן כל המידע הסייך לעניין זה נותר בידי ה-FAA ולא ניתן עוד לקבלו היום. מערכת זו הגיעה במהלך השנים למצב שבו לא ניתן לתחזק אותה לאורך זמן, בשל עלויות גבוהות והתיישנות רכיביה. נוסף על כך, בגלל התיישנות המערכת, לא ניתן לבצע בה שינויים והתאמות לסביבת פיקוח הטיסה המתקדמת והמודרנית. יצוין, כי רש"ת מקדמת פרויקט מתקצב להחלפת מערכת ה-ARTS במערכת מתקדמת יותר.

מיתקני העזר לטיסה המנויים לעיל, המשמשים כיום את רש"ת, טעונים אישור לפי סעיף 35 לחוק הטיס כתנאי להפעלתם. עם זאת, בפועל הציוד של חיל האוויר, שבו עושה שימוש גם רש"ת, אינו מופעל או מתוחזק בהתאם לדרישות ICAO. כמו כן, מערכת ה-ARTS היא כאמור מערכת מיושנת ולא ניתן להתאימה לסביבת פיקוח הטיסה המתקדמת, והמנהל אינו יכול לבדוק את עמידתה בדרישות תקינה כלשהן, ובוודאי שלא בדרישות ICAO, וממילא אינו יכול לאשרה לפי סעיף 35 לחוק הטיס. זאת, בשעה שלרש"ת אין ברירה אלא להמשיך ולעשות בה שימוש. אף שנעשות פעולות שונות לטיפול הציוד שבו עושה רש"ת שימוש ולוידוא שהשימוש בו יהיה בטוח ברמה המניחה את הדעת, ורת"א אף מפקחת על כך בצורה מתמשכת, ואף שכאמור לעיל קיימת כוונה להחליפו בעתיד בציוד חדשני המקיים את דרישות ICAO, הרי שבעת הזו אין מנוס משימוש בציוד האמור בידי רש"ת.

כך, לפי המצב הקיים, מצד אחד, אין המנהל יכול לאשר לפי סעיף 35 לחוק הטיס את הציוד של חיל האוויר ואת המערכת המיושנת, משום שאינו יכול להבטיח כי אלה מקיימים את דרישות ICAO, ומצד שני, אין לרש"ת ברירה אלא להמשיך בשימוש בהם עד להחלפתם העתידית.

במצב דברים זה רש"ת למעשה מפרה את הוראות סעיף 35 לחוק הטיס, מכיוון שהיא מפעילה מיתקן עזר

